

Justicia Originaria: El Sistema Jurídico de los Pueblos Andinos

Una reflexión sobre el **Collana**, la **Chacana** y la administración de justicia desde la cosmovisión Aymara-Quechua.

DR. FRANCISCO QUISPECHA CHAMBI

PROVINCIA MUÑECAS, LA PAZ





Collana: El Ser Íntegro

Collana significa lo supremo, lo sagrado, el ser íntegro. Es quien ha ejercido todas las autoridades de su comunidad. En el mundo occidental el anciano es desechado; en nuestras comunidades, los **machulas** y **auquis** son consejeros respetados. El anciano occidental: *obsoleto*. El anciano andino: *experiencia viva*.

Mundo Occidental

"Pienso, luego existo." El anciano es descartado.

Mundo Andino

"Existo, luego pienso." El anciano es consejero sagrado.

La Escritura Andina: Tejidos como Letras



Los tejidos andinos son **escritura ideográfica**. Nuestros ancestros registraban historias en sus telas. Cuando los españoles preguntaban "¿qué haces?", la respuesta era: "*narro historias*". De ahí viene la palabra **letra**.

El símbolo central representa el ciclo de la vida: inicio, cúspide y final. Todo es **cíclico**, nada es eterno. Esa es la esencia de la **Chacana**: fin de algo, inicio de muchas cosas.

- ❏ Aquel que diga que nuestros ancestros no escribían, es falso. Escribían en sus tejidos.



Pachamama: Los Seres del Cosmos

Pachamama no es solo "tierra": es *madre del cosmos*. En el mundo andino no existen "reinos", existen **seres**, porque todo tiene vida.



Seres Vivos

Animales y vegetales. Les hablamos, nos escuchan. Crianza mutua.



Seres Anímicos

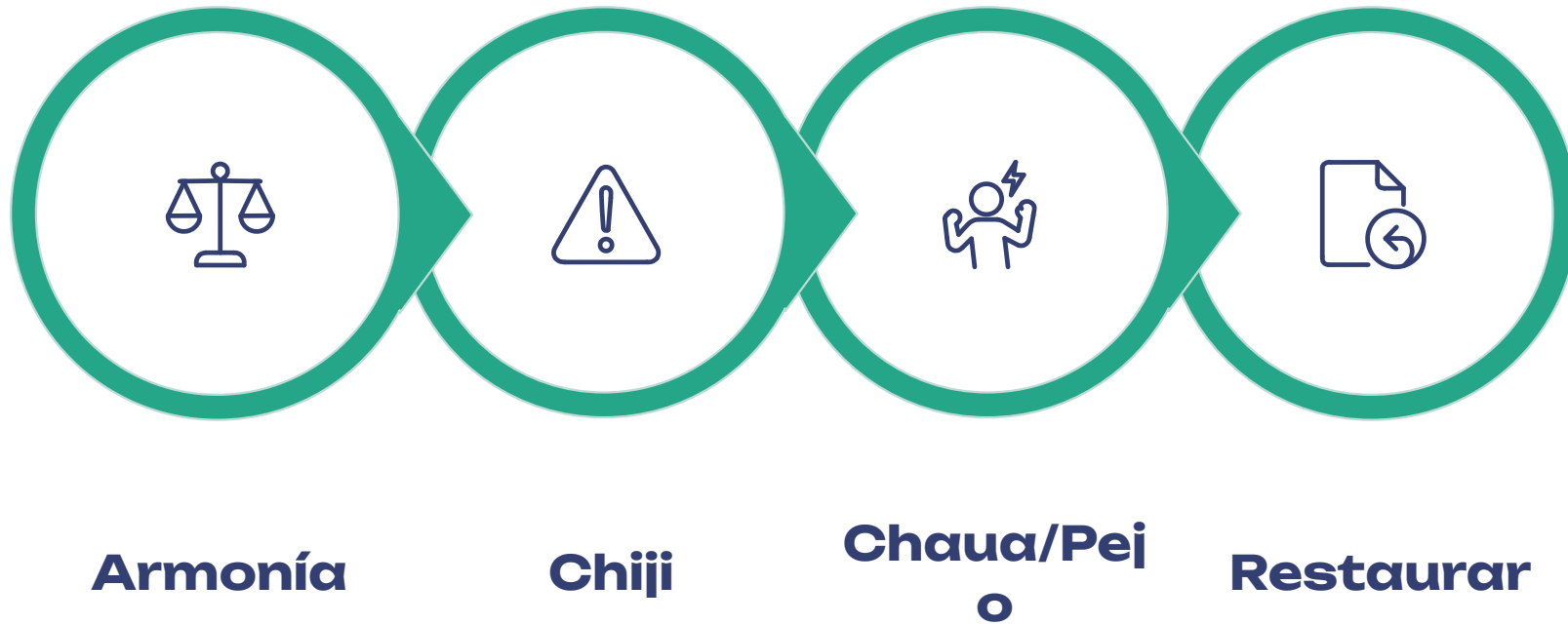
Todo lo que se mueve: lluvia, viento, granizo, rayo. Tienen vida.



Seres Inanimados

Montañas, rocas, sol, luna. Fijos, pero con vida. Por eso se "ch'alla" la casa y el auto.

La Armonía y su Ruptura



Cuando la armonía se quiebra —por un **chiji** (accidente), un **chaua** (desacuerdo) o un **pejo** (conflicto)— nace la necesidad del sistema jurídico originario. Su objetivo no es castigar, sino **restablecer la armonía** entre seres humanos, animales y naturaleza.

Sistema Jurídico, No "Usos y Costumbres"



"Usos y costumbres" es un eufemismo jurídico europeo para desprestigiar nuestro sistema. Es como llamar "artesanía" a nuestros tejidos: no es artesanía, es **arte**. No es folclore, es **música y danza**.

Nuestro sistema tiene **estructura, organización y normas** (kamachi, taki, sarawi). Es un sistema jurídico completo: el **Sistema Jurídico Isguanguaya, Callaguaya, Aymara**.

⚠ La Constitución boliviana habla de "normas y procedimientos propios", NO de usos y costumbres.

Complementariedad: Varón y Mujer

La **complementariedad** entre varón y mujer es la base de la armonía. Si la comprendiéramos, no habría feminicidio, ni ley 348, ni divorcios forzados.

El Jaqi

Ser completo. Hombre y mujer juntos. No es insulto — es esencia Aymara-Quechua.

La Autoridad Compartida

Cuando te toca cargo, se avisa a la esposa. Si ella no quiere, no se ejerce. La mujer tiene voz decisiva.

La Crianza

Criar hijos como "hombrecitos" y "mujercitas" con sus roles claros. El *eusa* es quien no asume su rol.



La Ciencia Ancestral Andina

Lo que llamamos "creencias" es **ciencia ancestral**. Los abuelos leían las nubes a las 5 de la mañana y predecían lluvia. El comportamiento de grillos, hormigas y pájaros tiene sentido científico.

Los aimaras son **astrólogos**: observaban la luna, el hielo y las estrellas para predecir cosechas. El **viceministerio de descolonización** tuvo 20 años para publicar esto y nada hizo.

i "Nada es inaki (gratis)." En Aymara no existe el regalo sin reciprocidad. Todo se retribuye.



Justicia Originaria vs. Justicia Ordinaria

Justicia Ordinaria

Sistema **inquisidor**: busca castigar al culpable. Destruye familias. El encarcelado queda huérfano de sustento. A mayor severidad, mayor astucia del delincuente.

Justicia Originaria

Sistema **finalista**: su objetivo es *restablecer la armonía*. La persona cambia y sigue cumpliendo su rol en la comunidad y familia.

El Problema Real

La **Ley de Deslinde Jurisdiccional** limita lo que la Constitución otorga. Es inconstitucional. Hay que pelear por la jerarquía normativa.



Hacia la Descolonización Real

Debemos dejar de usar términos que nos disminuyen. No somos "artesanos", somos **artistas**. No es "folclore", es **música y danza de nuestra nación**. No son "usos y costumbres", es un **sistema jurídico propio**.

→ **Rescatar la ciencia ancestral**

Publicar, enseñar y validar el conocimiento de los abuelos en escuelas y universidades.

→ **Articular el sistema jurídico**

Crear estatutos orgánicos propios por nación, no copias del derecho positivo.

→ **Cultivar la identidad**

Nacido en la ciudad o en EE.UU., sigues siendo Aymara. Los genes llevan sangre india.